

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1460/2530

นายปรีชา กุมทพงษ์พานิช
นายจัน ไว อัง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 49

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2), มาตรา 4 (3), มาตรา 18 วรรคสอง, มาตรา 55, มาตรา 177
วรรคสอง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 10, มาตรา 17 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ห้ามจำเลยขัดขวางการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ ดังนั้นเอกสารที่จำเลยมอบอำนาจให้ตัวแทน
ในประเทศไทยมีสิทธิเด็ดขาดในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมิใช่
เอกสารตามที่กฎหมายต้องการให้แนบมาท้ายฟ้อง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18 วรรคสอง
หากแต่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในการนำสืบเมื่อจำเลยปฏิเสธ แต่ในคำให้การของจำเลย
มิได้ปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวจึงต้องฟังดัง ที่โจทก์ฟ้อง จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ต่าง
ประเทศได้ตั้งให้ ป. ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเป็นตัวแทนมีอำนาจทำการ
แทนจำเลยในเหตุแห่งคดีนี้ โดยระบุสถานที่ส่งบัตรหมายถึงจำเลยในประเทศไทยไว้
ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยว่าให้ส่งที่ตัวแทน
ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 10 จึงถือได้ว่าจำเลยได้
เลือกเอาภูมิลำเนาของ ป. ตัวแทนจำเลยเป็นภูมิลำเนาเฉพาะ การเพื่อกะทำการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 49 ดังนั้นโจทก์สามารถ

ส่งสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกให้แก่ ป. ตัวแทนของจำเลย ณ ภูมิลำเนาของ ป.ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4(2) หาใช้กรณีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4(3)ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจ ฟ้องจำเลย การที่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้โจทก์ ก็เนื่องจากนายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ กรณีจึงถือได้ว่ามีข้อ โต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้วว่าโจทก์หรือจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอของตน โจทก์จึงมีอำนาจที่จะเสนอคดีของตน ต่อศาล ได้ตามพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 17 วรรคแรกประกอบ ด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 55.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้า YASAKA ตามคำขอจด ทะเบียนของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า YASAKIตามคำขอจด ทะเบียนของจำเลยและห้ามจำเลยขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์โดยวิธีให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับดำเนินการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามกฎหมาย

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ลอกเลียนแบบมาจาก เครื่องหมายการค้าของจำเลย ทำให้ประชาชนผู้ไม่สันักัดภาษาต่างประเทศหลงผิดว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายการค้าจำเลย จำเลยไม่ได้เป็นผู้ขัดขวาง การจดทะเบียนของโจทก์ และไม่มีอำนาจบังคับนายทะเบียนให้ดำเนินการตามความ ต้องการของโจทก์ได้ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

วันที่สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องชี้สองสถานและสืบพยาน จึงให้ลงชี้สองสถานแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยฎมิลำเนาอยู่ต่างประเทศและไม่ปรากฏว่าขณะยื่นฟ้องจำเลยได้เข้ามาในประเทศไทยชั่วคราว การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องก็มีได้ส่งให้จำเลยโดยตรง แต่ใช้วิธีเปิดหมาย ณ ที่ซึ่งมิใช่ฎมิลำเนาของจำเลยแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า จำเลยมีนายประพันธ์ ไม่เจริญ เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจแทนจำเลยในเหตุแห่งคดีนี้ และแม้นายสมพงษ์สินประสิทธิ์ ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยในการดำเนินการแก้คดีแทนจะได้ยื่นคำให้การสู้คดีเข้ามา แต่ก็มิได้ยื่นใบมอบอำนาจของจำเลยเข้ามาด้วย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(3) อีกทั้งคำฟ้องของโจทก์ก็ได้ปรากฏว่าจำเลยได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์แต่อย่างใด เพราะโจทก์ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยตาม มาตรา 55 พินาศให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยได้เลือกเอาฎมิลำเนาของตัวแทนซึ่งอยู่ในประเทศไทยเป็นฎมิลำเนาเฉพาะการของจำเลย เพื่อจะส่งบัตรหมายในการขอตระเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาท โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลแพ่งที่จำเลยมีฎมิลำเนาอยู่ในเขตศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(2) การส่งหมายให้แก่จำเลย ณ ฎมิลำเนาของตัวแทนที่จำเลยเลือกเอาเป็นฎมิลำเนาเฉพาะการในกรณีนี้จึงชอบแล้ว และโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 มาตรา 17 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 พินาศคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า แม้นายประพันธ์ ไม่เจริญกับพวกอีก 2 คน จะเป็นผู้รับมอบอำนาจและมีสิทธิเด็ดขาดในการยื่นขอจดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่ท้ายคำฟ้องของโจทก์ก็มิได้มีหลักฐานแบลมาให้เห็นชัดว่า จำเลยมีอำนาจในการดำเนินการข้างต้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้ห้ามจำเลยมอบอำนาจให้ตัวแทนในประเทศไทยดำเนินการในเรื่องนี้จึงมิใช่เอกสารตามที่กฎหมายต้องการ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากแต่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในการนำสืบเมื่อจำเลยปฏิเสธ แต่ในคำให้การของจำเลยมิได้ปฏิเสธคำฟ้องเรื่องจำเลยตั้งนายประพัทธ์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในเรื่องนี้ จึงต้องฟังดังที่โจทก์ฟ้อง ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้เข้ามาในประเทศไทย การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมิได้ส่งแก่จำเลยโดยตรง แต่ใช้วิธีปิดหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 10 ความว่า ท่านห้ามมิให้รับคำขอจดทะเบียนไว้พิจารณาเว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายหรือตัวแทนมีสำนักงานการค้าตั้งอยู่เป็นที่ในประเทศไทย หรือมีสถานที่ส่งบัตรหมายถึงได้ในประเทศและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 49 ความว่า ถ้าได้เลือกเอาถิ่นใดเป็นภูมิลำเนาแต่เฉพาะการเพื่อจะทำการอันใดอันหนึ่ง ท่านให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาในการอันนั้น ได้ความว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศได้ตั้งให้นายประพัทธ์ ไม่เจริญ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเป็นตัวแทนมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยในเหตุแห่งคดีนี้ โดยระบุสถานที่ส่งบัตรหมายถึงจำเลยในประเทศไทยไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยว่าให้ส่งที่ตัวแทน จึงถือได้ว่าจำเลยได้เลือกเอาภูมิลำเนาของนายประพัทธ์ ตัวแทนของจำเลย เป็นภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อกระทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังนั้นโจทก์ส่งสำเนาคำฟ้องและหมาย

เรียกให้แก่นายประพัทธ์ตัวแทนจำเลยชอบแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย ฎีกา
จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 17 วรรคแรก ความ
ว่า ถ้ามีบุคคลหลายคนต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันหรือ
เกือบเหมือนกัน ใช้สำหรับสินค้าเดียวหรือชนิดเดียวกันและต่างคนต่างร้องขอจด
ทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ท่านให้นายทะเบียนมีหนังสือลง
ทะเบียนไปรษณีย์บอกไปยังบรรดาผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่า ขอช้ากัน ให้ตกลง
กันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล คดีปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน
ตามคำขอเลขที่ 130967 นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของจำเลยที่ขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 127481 นายทะเบียนไม่อาจจด
ทะเบียนให้โจทก์ได้จนกว่าจะได้ทำความตกลงกับจำเลยหรือนำคดีมาสู่ศาล ดังนี้ ศาล
ฎีกาเห็นว่า การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้โจทก์
ก็เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของ
โจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้มีการยื่นคำขอจด
ทะเบียนไว้เช่นเดียวกัน กรณีจึงถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิของโจทก์แล้วว่า
โจทก์หรือจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของตน
โจทก์จึงมีอำนาจที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลได้ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 17 วรรคแรก ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำ
พิพากษาใหม่.

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินจะต้องฟ้องยังศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(2) แม้อนุมาตรานี้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่จำเลยมีภูมิลำเนาในประเทศไทยด้วยหากจำเลยไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ศาลจะอนุญาตตามอนุมาตรานี้หาได้ไม่ การที่จำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาในต่างประเทศได้ตั้งตัวแทนไว้ในประเทศไทยเพื่อดูแลกิจการและผลประโยชน์ในประเทศไทยนั้น ปกติจะถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาในประเทศไทยไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 807/2517 และที่ 1511/2520) แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 10 บัญญัติว่า "ท่านห้ามมิให้รับคำขอจดทะเบียนไว้พิจารณาวันแต่เจ้าของเครื่องหมายหรือตัวแทนมีสำนักงานการค้าอยู่เป็นที่ในประเทศสยาม หรือมีสถานที่ส่งบัตรหมายถึงได้ในประเทศสยาม" และมาตรา 39 บัญญัติว่า "ทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ถ้าเจ้าของเครื่องหมาย (หรือผู้แทน) ได้เลิกตั้งสำนักงานการค้าหรือสถานที่สำหรับส่งบัตรหมายในประเทศสยาม ท่านว่าให้นายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นเสีย" ดังนี้ ในกรณีจำเลยมีภูมิลำเนาในต่างประเทศแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเป็นตัวแทนให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แสดงว่าจำเลยมีเจตนาให้ถือที่อยู่ของตัวแทนเป็นภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว โดยถ้าจำเลยเป็นนิติบุคคลถือได้ว่าเป็น

ของตัวแทนเป็นถิ่นมีสาขาของจำเลย เป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 71 ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่1369/2525 หรือถ้าจำเลยเป็นบุคคลธรรมดา ก็ถือว่า เป็นถิ่นที่จำเลยได้เลือกเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการ ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่บนที่กนี้ โจทก์จึงฟ้องจำเลยเรื่องเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(2) อนึ่ง การที่จำเลยได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็น ตัวแทนของตนในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ ตัวแทนย่อมมี อำนาจดำเนินคดีแทนจำเลยจนถึงชั้นศาลได้ด้วย เพราะเป็นเรื่องสืบเนื่องในการยื่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั่นเอง เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยจึงนำส่ง หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลย ณ ที่อยู่ของตัวแทนจำเลยได้ทันที ทั้งตัวแทน ก็มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลยได้ตามอำนาจในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 โดยไม่ต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจต่อศาลอีก อย่างไรก็ดี ถ้าจำเลยเพียงแต่แต่งตั้งตัวแทนให้ยื่นคัดค้านการขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น จะถือว่าที่อยู่ของตัวแทนเป็นภูมิลำเนาของ จำเลยอันโจทก์จะฟ้องจำเลยต่อศาลในประเทศไทย หาได้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกา ที่2509/2524) เพราะผู้คัดค้านและตัวแทนของผู้คัดค้านนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีที่อยู่ในประเทศไทยด้วย.